国 家 知 识 产 权 局

410073

发文日：

2025年02月22日

申请号：202510003501.3　　发文序号：20250222000005510

申请人：中国人民解放军国防科技大学

发明创造名称：一种基于相变的水下气液两相冲压发动机及其工作方法

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

1.☒应申请人提出的实质审查请求，根据专利法第35条第1款的规定，国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐根据专利法第35条第2款的规定，国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2.☐申请人要求以其在：

☐申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本，根据专利法第30条的规定视为未要求优先权要求。

3.☐经审查，申请人于_____提交的修改文件，不符合专利法实施细则第57条第1款的规定，不予接受。

4.审查针对的申请文件：

☒原始申请文件。☐分案申请递交日提交的文件。☐下列申请文件：

5.☐本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用)：

编号	文 件 号 或 名 称	公开日期 （或抵触申请的申请日）

6.审查的结论性意见：

关于说明书：

☐申请的内容属于专利法第5条规定的不授予专利权的范围。

☐说明书不符合专利法第26条第3款的规定。

☐说明书不符合专利法第33条的规定。

☐说明书的撰写不符合专利法实施细则第20条的规定。

☐_____

关于权利要求书：

☐权利要求_____不符合专利法第2条第2款的规定。

□权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
□权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
□权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
☒权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
□权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
□权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
□_____
□申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。
□申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。
□申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。
□分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7.基于上述结论性意见，审查员认为：

□申请人应当按照通知书正文部分提出的要求，对申请文件进行修改。
☒申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由，并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改，否则将不能授予专利权。
□专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容，如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，其申请将被驳回。
□_____

8.申请人应注意下列事项：

(1) 根据专利法第 37 条的规定，申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见，如果申请人无正当理由逾期不答复，其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定，按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处，凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约，申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请，在第一次审查意见通知书答复期限届满前（已提交答复意见的除外），主动申请撤回的，可以请求退还 50%的专利申请实质审查费。

9.本通知书正文部分共有 1 页，并附有下述附件：

□引用的对比文件的复印件共_____份_____页。
□_____

审查员：刘颖　　联系电话：027-59182115　　审查部门：专利审查协作湖北中心

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收。
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国 家 知 识 产 权 局

第 一 次 审 查 意 见 通 知 书

申请号:2025100035013

经审查，现提出如下的审查意见：

权利要求 1 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定

权利要求1“一种基于相变的水下气液两相冲压发动机，其特征是，包括液氮喷注器以及依次连通的扩压腔（1）和喷腔（3）；所述液氮喷注器包括液氮供给管（5）和液氮储罐，所述液氮供给管（5）的一端与液氮储罐连接，另一端伸入所述喷腔（3）内”中仅记载了扩压腔和喷腔及液氮供给管同喷腔的结构关系，本领域技术人员不确定上述液氮供给管同扩压腔的结构关系是如何的，其通过何种方式伸入喷腔内，造成该权利要求的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。

提醒：

1、申请人应将权利要求4“所述扩压腔（1）的直径为所述液氮供给管（5）出口直径的比为50：1-100：1”改为“所述扩压腔（1）的直径与所述液氮供给管（5）出口直径的比为50：1-100：1”，使语句通顺。

2、申请人应将权利要求5“所述扩压腔（1）的直径为喷腔（3）入口直径的比为2：1-3：1”改为“所述扩压腔（1）的直径与喷腔（3）入口直径的比为2：1-3：1”，使语句通顺。

3、申请人应将权利要求8“所述入水口（4）直径为所述液氮供给管（5）出口的直径比在10：1-100：1之间”改为“所述入水口（4）直径与所述液氮供给管（5）出口的直径比在10：1-100：1之间”，使语句通顺。

4、申请人应删除摘要和说明书中的商业性宣传用语“新型”。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。如果申请人按照本通知书提出的审查意见对申请文件进行修改，克服所存在的缺陷，则本申请可望被授予专利权。对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。如对审查意见有疑问，可通过以下方式进行反馈：（1）本案审查员电话 027-59182115；（2）中心质量监督邮箱 hbzxywzx@cnipa.gov.cn；（3）中心审查业务咨询电话 027-59371999。通过质量监督邮箱反馈的意见陈述书和/或修改文本不具备法律效力，不能代替正式答复。

审查员姓名:刘颖

审查员代码:30120025

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号　国家知识产权局专利局受理处收

电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。